BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DAS GUARDAS E SEGURANÇA PÚBLICA

USO DE ALGEMAS (SÚMULA VINCULANTE Nº 11 DO STF)

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM Geral)

DISCIPLINA

Legislação Específica das Guardas e Segurança Pública

BANCA

Bancas variadas (VUNESP e outras)

18	8	6	1	20
seções	quadros	dispositivos de lei	julgados e súmulas	questões comentadas

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3

2 BASE LEGAL 4

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 5

5 LEI SECA COMENTADA 10

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ) 12

7 SÚMULAS RELEVANTES 12

8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 13

9 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL 14

10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 15

11 PEGADINHAS CLÁSSICAS 15

12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 16

13 RESUMO DA VÉSPERA 20

Estudo completo do assunto — material integrado 20

Mapa mental do assunto 21

Jurisprudência atualizada do assunto 21

Bateria de questões resolvidas 21

Revisão rápida — perguntas e respostas 25

Vídeos complementares 26

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

As **algemas** são um instrumento de contenção física, usado para impedir que uma pessoa detida fuja, resista ou machuque a si mesma, o agente ou terceiros. Mesmo sendo de uso corriqueiro na rotina policial e da guarda, **não são uma consequência automática da prisão**: o ordenamento jurídico brasileiro as trata como **medida excepcional**, que precisa de motivo concreto e de registro por escrito. Esse entendimento foi consolidado em 2008 pelo Supremo Tribunal Federal na **Súmula Vinculante nº 11**.

A súmula tem **efeito vinculante**, isto é, obriga os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal (CF, art. 103-A). Para o guarda municipal, isso significa que a regra vale **diretamente** na sua atuação. O texto da súmula é curto e as provas tendem a testar suas palavras exatas, de modo que vale memorizá-lo e entender cada parte.

O edital pode ser organizado em cinco blocos, que estruturam esta apostila:

- **texto e natureza vinculante** da Súmula Vinculante nº 11;
- **hipóteses de cabimento** (resistência, fundado receio de fuga, perigo à integridade física);
- **justificativa escrita** da excepcionalidade;
- **consequências do uso indevido** (responsabilidades, nulidade, responsabilidade do Estado);
- **vedações específicas** (gestante e parto, júri) e o Decreto nº 8.858/2016.

> **BIZU**
>
> Pense em três perguntas antes de algemar: **Há resistência, receio de fuga ou perigo? Está concreto? Está escrito?** Se alguma resposta for "não", a algema não se justifica. Essa é a síntese do que a banca cobra.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- explicar por que o uso de algemas é excepcional e qual o fundamento constitucional dessa limitação;
- reproduzir e interpretar os requisitos da Súmula Vinculante nº 11: hipóteses de cabimento, justificativa escrita e consequências do abuso;
- diferenciar as consequências do uso indevido: responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente, nulidade da prisão ou do ato processual e responsabilidade civil do Estado;
- aplicar as regras específicas para mulheres grávidas ou em trabalho de parto e para o plenário do júri;
- relacionar a súmula com o Decreto nº 8.858/2016, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal e a Lei de Abuso de Autoridade;
- decidir, em situações práticas de abordagem e condução, se o uso de algemas se justifica e como documentá-lo.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

Norma	Assunto
Súmula Vinculante nº 11 do STF (2008)	Uso de algemas: hipóteses, justificativa escrita e consequências
CF, art. 103-A	Efeito vinculante das súmulas do STF
CF, art. 1º, III	Dignidade da pessoa humana
CF, art. 5º, III e XLIX	Vedação ao tratamento desumano ou degradante; respeito à integridade física e moral dos presos
CF, art. 37, § 6º	Responsabilidade civil do Estado e direito de regresso
CPP, art. 284	Emprego de força na prisão: apenas a indispensável
CPP, art. 292, caput e parágrafo único	Meios necessários para vencer a resistência; vedação de algemas em mulheres no parto
CPP, art. 474, § 3º	Algemas no plenário do júri
LEP, art. 199	Emprego de algemas será disciplinado por decreto federal
Decreto nº 8.858/2016	Regulamenta o art. 199 da LEP
Lei nº 13.869/2019, art. 13	Abuso de autoridade: constrangimento do preso
Decreto nº 12.341/2024	Uso da força; normatização do uso de algemas

ATENÇÃO

Antes da súmula, o Brasil tinha poucas normas específicas sobre o tema. O Código de Processo Penal tratava do emprego de força na prisão e, desde 2008, das algemas no plenário do júri, e a Lei de Execução Penal remeteu a disciplina geral das algemas a um decreto federal, que veio só em 2016. A súmula **preencheu essa lacuna** com base em reiteradas decisões do Tribunal.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Súmula vinculante

Súmula vinculante é um enunciado aprovado pelo Supremo Tribunal Federal que **obriga os demais órgãos do Poder Judiciário e toda a administração pública direta e indireta**, nas esferas federal, estadual e municipal. Por isso, vale também para guardas municipais e policiais no dia a dia.

3.2. Algema como medida excepcional

A algema não é pena, não é castigo e não serve para exibir o preso. Sua função é **instrumental**: assegurar a eficácia da prisão ou da condução e proteger pessoas. Se o objetivo é atendido sem ela, o uso perde justificativa.

3.3. Resistência

É a **oposição ativa** à prisão ou à condução, com atos que dificultem ou impeçam a ação do agente.

3.4. Fundado receio de fuga

É a expectativa de fuga amparada em **elementos concretos**. A palavra "fundado" exige base objetiva.

3.5. Perigo à integridade física própria ou alheia

É o risco de a pessoa se machucar (autolesão), machucar agentes ou machucar terceiros, e pode partir **do preso ou de terceiros**.

3.6. Justificativa escrita

É o **requisito formal**: a excepcionalidade do uso de algemas deve ser **documentada** por escrito.

3.7. Nulidade

É a invalidação da prisão ou do ato processual em que a algema foi usada sem justificativa. É diferente de absolvição ou liberdade automática.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Algemas: função e limites constitucionais

Algemas **não são pena**, não são castigo e não servem para exibir o preso. Sua função é instrumental: assegurar a eficácia da prisão ou da condução e proteger pessoas.

Os limites vêm da Constituição. O art. 5º, III, proíbe o tratamento desumano ou degradante, e o inciso XLIX assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. O fundamento da **dignidade da pessoa humana** (art. 1º, III) completa esse quadro. Daí a ideia central da súmula: **a regra é não algemar; algemar é exceção que se justifica.**

> LEI SECA
>
> **CF/88, art. 5º, III.** Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante.
>
> **CF/88, art. 5º, XLIX.** É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral.

4.2. O texto da Súmula Vinculante nº 11

Esta é a redação aprovada pelo Plenário do STF, em 2008, e divulgada pelo próprio Tribunal:

> **JURISPRUDÊNCIA**
>
> **Súmula Vinculante nº 11.** "Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado."

Há pequenas variações de pontuação e de número ("em caso" ou "em casos") nas reproduções que circulam. Em prova, o que importa é o **sentido**, e o sentido é o mesmo.

Anatomia da Súmula Vinculante nº 11

Parte da súmula	Significado
"Só é lícito..."	O uso é exceção; fora das hipóteses, é ilícito
Resistência	O preso reage de forma ativa à prisão ou à condução
Fundado receio de fuga	Elementos concretos indicam que a pessoa vai tentar fugir
Perigo à integridade física própria ou alheia	Risco de a pessoa machucar a si mesma, agentes ou terceiros
"Por parte do preso ou de terceiros"	O perigo ou a resistência podem vir de outras pessoas
Justificativa por escrito	A excepcionalidade deve ser documentada
Sanções	Responsabilidade disciplinar, civil e penal; nulidade; responsabilidade civil do Estado

> **BIZU**
>
> **Três hipóteses** que autorizam: (1) **resistência**; (2) **fundado receio de fuga**; (3) **perigo à integridade física própria ou alheia**. **Exigência obrigatória:** justificativa **POR ESCRITO**. Se faltar a justificativa, o ato fica vulnerável.

4.3. Natureza vinculante

O efeito vinculante (CF, art. 103-A) atinge o Judiciário e toda a administração pública direta e indireta, em todas as esferas. **Guardas municipais e policiais** estão, portanto, diretamente obrigados. Não é necessário que o Município edite lei própria para que a súmula seja aplicada: ela vale por si.

4.4. Interpretando os requisitos

Resistência. É a oposição ativa à prisão ou à condução, com atos que dificultem ou impeçam a ação do agente. A simples discordância verbal, o nervosismo ou a **gravidade abstrata do crime** atribuído, por si sós, **não bastam**. A justificativa deve vir de fatos concretos da situação.

Fundado receio de fuga. A palavra "fundado" exige base objetiva: tentativa anterior de fuga, comportamento que indica a intenção de escapar, ambiente de difícil controle ou número insuficiente de agentes para o risco presente. Um receio genérico, sem base, **não satisfaz**.

Perigo à integridade física própria ou alheia. Abrange o risco de agressão a agentes e a terceiros, e também o risco de **autolesão**. A súmula diz "por parte do preso ou de terceiros": se um grupo hostil se aproxima para agredir o detido ou o agente, a situação pode gerar perigo que justifique a medida.

Justificativa por escrito. É o requisito formal. Normalmente se faz no **auto de prisão em flagrante**, no **boletim de ocorrência** ou no **relatório da ocorrência**, com a descrição do que ocorreu (quem resistiu, como, o que indicava a fuga, qual o perigo). Sem esse registro, o ato é vulnerável a ser considerado irregular.

> **EXEMPLO**
>
> Um guarda conduz uma pessoa detida por dano ao patrimônio público. A pessoa está calma, colabora e não tem histórico de fuga. **Não há motivo concreto** para algemá-la, ainda que o crime seja de dano. Se, durante a condução, ela tenta se desvencilhar e correr, surge o fundado receio de fuga e a resistência: o guarda **pode** algemar, e **deve** registrar no relatório o que aconteceu e por que a medida foi necessária.

> **ATENÇÃO**
>
> A súmula **não proíbe** algemas; ela as torna **EXCEPCIONAIS** e exige justificativa. Alternativas que digam que o uso de algemas é **sempre proibido** ou **sempre permitido** na prisão em flagrante estão erradas.

4.5. A justificativa escrita: como fazer

Evite justificativas **genéricas**, como "por segurança". O correto é **narrar o fato concreto**:

Justificativa genérica (errada)	Justificativa concreta (correta)
"Por segurança."	"O detido tentou fugir correndo em direção à via."
"Procedimento padrão."	"O detido agrediu a equipe durante a abordagem."
"Crime grave."	"O detido ameaçou se ferir com objeto cortante."

Onde registrar: no **boletim de ocorrência**, no **auto de prisão** ou em **documento próprio**, conforme o procedimento da corporação. O registro deve dizer **quem** resistiu, **como**, **o que** indicava a fuga e **qual** era o perigo.

> **PEGADINHA**
>
> "A justificativa pode ser apenas verbal, desde que o superior concorde." Errado. A súmula exige justificativa **POR ESCRITO**. A concordância do superior não substitui o registro.

4.6. Consequências do uso indevido

A súmula prevê **quatro consequências**, que se somam, mais a responsabilidade do Estado:

- **responsabilidade disciplinar** do agente ou da autoridade (no âmbito do estatuto e do regime disciplinar da corporação);
- **responsabilidade civil** do agente ou da autoridade (dever de indenizar);
- **responsabilidade penal** do agente ou da autoridade (pode haver crime, a depender do caso);
- **nulidade da prisão ou do ato processual** a que se refere (por exemplo, um julgamento no qual o réu foi mantido algemado sem justificativa);
- e, "sem prejuízo", a **responsabilidade civil do Estado**.

RESUMO

Memorize: **três responsabilidades do agente** (disciplinar, civil e penal), mais a **nulidade** do ato e a **responsabilidade civil do Estado**.

Responsabilidade civil do Estado

Decorre do art. 37, § 6º, da Constituição: as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, com **direito de regresso** contra o responsável nos casos de **dolo ou culpa**.

LEI SECA

CF/88, art. 37, § 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O alcance da nulidade

A nulidade pode atingir **o próprio ato processual**. A origem da súmula ajuda a entender: ela nasceu do julgamento do **Habeas Corpus 91.952**, no qual o Plenário anulou a condenação de um réu pelo Tribunal do Júri porque ele foi mantido algemado durante todo o julgamento, sem que a juíza apresentasse justificativa convincente.

Responsabilidade penal: a Lei de Abuso de Autoridade

No campo penal, a Lei nº 13.869/2019 pune quem constrange o preso ou detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a exibir-se ou ter seu corpo exibido à curiosidade pública, ou a submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei.

LEI SECA

Lei nº 13.869/2019, art. 13 (caput, I e II). Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a: I - exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública; II - submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei;

A pena do art. 13 é **detenção de 1 a 4 anos e multa**, sem prejuízo da pena correspondente à violência. A exposição desnecessária de pessoa algemada à imprensa ou ao público pode, conforme o caso concreto, configurar condutas desse tipo, **desde que presentes os meios previstos no caput** (violência, grave ameaça ou redução da capacidade de resistência).

4.7. Regras específicas: gestantes, parto e júri

Além da súmula, normas expressas **vedam** algemas em situações especiais.

Mulheres grávidas e parto

> **LEI SECA**
>
> **CPP, art. 292, parágrafo único.** É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato.

O **Decreto nº 8.858/2016**, que regulamenta o art. 199 da Lei de Execução Penal, reforça a regra em seu art. 3º e a estende ao sistema penitenciário:

> **LEI SECA**
>
> **Decreto nº 8.858/2016, art. 3º.** É vedado emprego de algemas em mulheres presas em qualquer unidade do sistema penitenciário nacional durante o trabalho de parto, no trajeto da parturiente entre a unidade prisional e a unidade hospitalar e após o parto, durante o período em que se encontrar hospitalizada.

> **LEI SECA**
>
> **Decreto nº 8.858/2016, art. 2º.** É permitido o emprego de algemas apenas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, causado pelo preso ou por terceiros, justificada a sua excepcionalidade por escrito.

O art. 2º do Decreto praticamente **reproduz a súmula**. Já o art. 199 da LEP apenas determina que o emprego de algemas será **disciplinado por decreto federal**.

Plenário do Tribunal do Júri

> **LEI SECA**
>
> **CPP, art. 474, § 3º.** Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes.

O art. 478, I, do CPP completa o quadro: durante os debates, as partes **não podem**, sob pena de nulidade, fazer referência à determinação do uso de algemas como **argumento de autoridade** que beneficie ou prejudique o acusado. A imagem do réu algemado não deve influenciar os jurados.

BIZU

A vedação para a gestante é **expressa** (CPP, art. 292, parágrafo único) e **não depende** da regra geral da súmula: no parto, não se algema. No júri, a regra é **não algemar, salvo absoluta necessidade**.

4.8. Algemas na prática do agente

O **Decreto nº 12.341/2024** (uso da força) manda os órgãos de segurança normatizar, entre outras situações, o **uso de algemas** (art. 6º, X) e atribui ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a tarefa de desenvolver materiais de referência sobre o tema (art. 5º, IV, a). Assim, o procedimento detalhado costuma estar em **normas internas e manuais** de cada corporação, que devem ser **compatíveis com a súmula**.

O raciocínio do agente deve seguir uma sequência:

1. **avaliar o caso concreto**: a pessoa resiste? Há indícios de fuga ou de perigo?
2. se houver motivo, **usar a medida na forma que a técnica ensina**, sem excesso de aperto ou lesão;
3. **reavaliar durante a condução**, pois a necessidade pode desaparecer;
4. **registrar por escrito**, no relatório da ocorrência, os fatos que justificaram a excepcionalidade;
5. **evitar a exposição pública** do preso, que não é um espetáculo.

ATENÇÃO

Gravidade do crime, fama do detido ou simples praxe da corporação NÃO justificam, por si sós, o uso de algemas. A súmula pede motivo concreto, ligado à resistência, ao risco de fuga ou ao perigo, e registro escrito.

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

5.1. Constituição Federal, arts. 5º, III e XLIX TEXTO LEGAL

LEI SECA

III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;

XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Comentário: é o fundamento constitucional da excepcionalidade das algemas. Usá-las para humilhar, expor ou punir viola a integridade moral do preso e configura tratamento degradante.

5.2. Código de Processo Penal, art. 284 TEXTO LEGAL

LEI SECA

Art. 284. Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de

> tentativa de fuga do preso.

Comentário: a regra geral do emprego de força na prisão: **apenas a indispensável**. Note que as hipóteses de resistência e de fuga reaparecem na súmula, o que mostra a coerência do sistema.

5.3. Código de Processo Penal, art. 292, parágrafo único — TEXTO LEGAL

> **LEI SECA**
>
> **Parágrafo único.** É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato.

Comentário: a vedação tem **três momentos**: atos preparatórios para o parto, trabalho de parto e puerpério imediato (logo após o parto). Seu caput, por sua vez, autoriza o executor da prisão e quem o auxiliar a usar os **meios necessários** para defender-se ou vencer a resistência, lavrando-se auto subscrito por duas testemunhas.

5.4. Código de Processo Penal, art. 474, § 3º — TEXTO LEGAL

> **LEI SECA**
>
> **§ 3º** Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes.

Comentário: a regra é **não algemar** o acusado no plenário. Exceção: absoluta necessidade, por três razões (ordem dos trabalhos, segurança das testemunhas, integridade física dos presentes).

5.5. Decreto nº 8.858/2016, arts. 2º e 3º — TEXTO LEGAL

> **LEI SECA**
>
> **Art. 2º** É permitido o emprego de algemas apenas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, causado pelo preso ou por terceiros, justificada a sua excepcionalidade por escrito.
>
> **Art. 3º** É vedado emprego de algemas em mulheres presas em qualquer unidade do sistema penitenciário nacional durante o trabalho de parto, no trajeto da parturiente entre a unidade prisional e a unidade hospitalar e após o parto, durante o período em que se encontrar hospitalizada.

Comentário: o art. 2º repete os limites da súmula (um decreto **não pode ampliar** o uso de algemas além dela). O art. 3º estende a vedação ao **trajeto** até o hospital e ao período de **hospitalização** após o parto, no sistema penitenciário.

5.6. Lei nº 13.869/2019, art. 13 TEXTO LEGAL

LEI SECA

Art. 13. Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a: I - exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública; II - submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei;

Comentário: pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, sem prejuízo da pena correspondente à violência. A exposição desnecessária de preso algemado pode, conforme o caso, enquadrar-se aqui, desde que presentes os meios previstos no caput.

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ)

JURISPRUDÊNCIA

6.1. Habeas Corpus 91.952 (STF)

O Plenário do STF anulou a condenação de um réu pelo **Tribunal do Júri** porque ele foi mantido **algemado durante todo o julgamento**, sem que a juíza apresentasse justificativa convincente para a medida. Esse julgamento está na origem da Súmula Vinculante nº 11.

JURISPRUDÊNCIA

Lição do HC 91.952: a falta de justificativa para o uso de algemas pode levar à **nulidade do ato processual**, no caso, do próprio julgamento pelo júri. A nulidade atinge o ato, e não gera absolvição automática.

7 SÚMULAS RELEVANTES

JURISPRUDÊNCIA

7.1. Súmula Vinculante nº 11 do STF

JURISPRUDÊNCIA

"Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado."

Pontos a reter: **exceção** (só é lícito), **três hipóteses**, **perigo por parte do preso ou de terceiros**, **justificativa escrita** e **sanções** (disciplinar, civil e penal; nulidade; responsabilidade do Estado).

8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

8.1. Quando algemar: regra geral e regras especiais

Situação	Pode algemar?	Base
Detido calmo, que colabora	Não, faltam as hipóteses	Súmula Vinculante nº 11
Detido que resiste, tenta fugir ou ameaça	Sim, com justificativa escrita	Súmula Vinculante nº 11
Mulher grávida em atos preparatórios, trabalho de parto ou puerpério imediato	Não, vedação expressa	CPP, art. 292, parágrafo único
Mulher presa em trabalho de parto, no trajeto ao hospital e hospitalizada após o parto	Não, vedação expressa	Decreto nº 8.858/2016, art. 3º
Acusado no plenário do júri	Não, salvo absoluta necessidade	CPP, art. 474, § 3º

8.2. As consequências do uso indevido

Consequência	Quem atinge	Natureza
Responsabilidade disciplinar	Agente ou autoridade	Administrativa (regime da corporação)
Responsabilidade civil	Agente ou autoridade	Dever de indenizar
Responsabilidade penal	Agente ou autoridade	Pode haver crime, conforme o caso
Nulidade	Prisão ou ato processual	Invalidação do ato (não é absolvição)
Responsabilidade civil do Estado	Ente público	CF, art. 37, § 6º, com direito de regresso por dolo ou culpa

8.3. Súmula contra Decreto nº 8.858/2016

Ponto	Súmula Vinculante nº 11	Decreto nº 8.858/2016
Origem	STF, 2008	Decreto federal, 2016
Hipóteses de uso	Resistência, fundado receio de fuga, perigo à integridade	As mesmas (art. 2º)
Justificativa por escrito	Exige	Exige
Vedação para parturiente	Não trata	Veda no parto, no trajeto e após o parto, hospitalizada (art. 3º)

8.4. Elementos da súmula: "preso ou terceiros"

Expressão	Significado prático
Resistência "por parte do preso ou de terceiros"	A reação ativa pode vir do detido ou de outras pessoas
Perigo "por parte do preso ou de terceiros"	O risco pode ser causado pelo detido ou por pessoas que se aproximam para agredir

9 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

9.1. Na abordagem e na condução

O guarda municipal pode realizar a **condução** de pessoas em flagrante. Mesmo com a pessoa sob sua custódia, a algema **não é automática**. Avalie sempre: há resistência? Há indício concreto de fuga? Há risco para a pessoa, para a equipe ou para terceiros?

9.2. No registro da ocorrência

Se algemar, **registre**. O relatório deve conter o fato concreto: o que o detido fez, como reagiu, o que indicava a fuga e qual o perigo. Registros genéricos ("por segurança") são frágeis e podem levar à nulidade do ato e à responsabilização do agente.

9.3. Com mulheres grávidas e em parto

Nas conduções que envolvam mulheres grávidas, **não se algema** durante os atos médico-hospitalares preparatórios para o parto, o trabalho de parto e o puerpério imediato. Essa vedação é expressa e **não admite** a justificativa da súmula.

9.4. Exposição do preso

Algemado ou não, o detido **não deve ser exposto** à curiosidade pública. A exposição desnecessária pode configurar tratamento degradante e, presentes os meios do art. 13 da Lei nº 13.869/2019, abuso de autoridade.

9.5. Normas internas

O Decreto nº 12.341/2024 manda normatizar o uso de algemas. Os **manuais e normas internas** da corporação detalham o procedimento, mas devem ser **compatíveis com a súmula**: uma norma interna não pode autorizar o uso de algemas fora das hipóteses sumuladas.

> **BIZU**
>
> A banca costuma apresentar um caso concreto e perguntar se "o uso foi lícito". Verifique **três coisas**: existe uma das três hipóteses? O fato é concreto? Houve justificativa escrita? E depois cheque se não há **vedação especial** (gestante, júri).

10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- Súmula vinculante obriga o Judiciário e **toda a administração pública**, inclusive a **municipal**.
- **Algema é exceção**, não regra.
- **Hipóteses:** resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia.
- O perigo (ou a resistência) pode vir **do preso ou de terceiros**.
- **Justificativa da excepcionalidade: sempre POR ESCRITO.** Justificativa genérica não serve.
- **Gravidade do crime**, sozinha, **não autoriza** algema.
- Uso indevido: responsabilidade **disciplinar, civil e penal** do agente ou da autoridade.
- Uso indevido pode gerar **nulidade** da prisão ou do ato processual (não é absolvição).
- Responsabilidade **civil do Estado**, sem prejuízo (CF, art. 37, § 6º).
- **Proibido** algemar gestante em atos preparatórios do parto, em trabalho de parto e no **puerpério imediato** (CPP, art. 292, parágrafo único).
- **Júri:** não se algema o acusado, salvo absoluta necessidade (CPP, art. 474, § 3º).
- **Decreto nº 8.858/2016:** art. 2º repete a súmula; art. 3º veda algemas na parturiente, no trajeto e após o parto, hospitalizada.

11 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"A Súmula Vinculante nº 11 proíbe totalmente o uso de algemas."*
Falso. Ela admite o uso nas hipóteses de **resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física**.

✗ *"A justificativa do uso de algemas pode ser verbal."*
Falso. A excepcionalidade deve ser justificada **por escrito**.

✗ *"Na prisão em flagrante, as algemas são autorizadas automaticamente."*
Falso. A prisão, por si só, **não** é uma das hipóteses; falta o motivo concreto.

✗ *"Crime hediondo autoriza algemar, independentemente do comportamento do preso."*
Falso. A **gravidade do crime**, sozinha, não autoriza o uso de algemas.

✗ *"A sanção pelo uso indevido é apenas disciplinar."*
Falso. A súmula prevê também responsabilidade **civil e penal**, **nulidade** e responsabilidade **civil do Estado**.

✗ *"O uso indevido de algemas leva à absolvição do preso."*
Falso. O texto fala em **nulidade** da prisão ou do ato processual, e não em absolvição ou liberdade automática.

✗ *"O perigo que justifica a algema só pode vir do próprio preso."*
Falso. A súmula diz "por parte do preso **ou de terceiros**".

✗ *"A súmula vinculante não alcança as guardas municipais."*
Falso. Ela vincula **toda a administração pública**, inclusive a **municipal**.

✗ *"Um decreto ou norma interna pode ampliar o uso de algemas além da súmula."*
Falso. O Decreto nº 8.858/2016 repete os **mesmos limites** (art. 2º), e normas internas devem ser compatíveis com a súmula.

✗ *"Mulher em trabalho de parto pode ser algemada, desde que haja justificativa por escrito."*
Falso. A vedação é **expressa** (CPP, art. 292, parágrafo único) e não admite essa exceção.

✗ *"No plenário do júri, o acusado deve permanecer algemado como regra."*
Falso. A regra é **não algemar**, salvo se absolutamente necessário (CPP, art. 474, § 3º).

✗ *"A responsabilidade civil do Estado exclui a do agente."*
Falso. A súmula diz "sem prejuízo": o Estado responde e tem **direito de regresso** contra o agente nos casos de dolo ou culpa.

12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Um guarda municipal detém uma pessoa que tentou furtar uma loja. Ela está calma, colabora e não tenta fugir. À luz da Súmula Vinculante nº 11, o uso de algemas

A) é obrigatório, porque toda pessoa detida em flagrante deve ser algemada.
B) não se justifica, pois faltam resistência, fundado receio de fuga ou perigo, e a natureza do crime, por si só, não basta.
C) é lícito, desde que o superior hierárquico autorize verbalmente.
D) é lícito, porque o furto é crime contra o patrimônio.

Gabarito: B. A súmula só admite algemas em caso de resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia. A **natureza do crime**, por si só, não é nenhuma dessas hipóteses. Autorização verbal do superior (C) não substitui os requisitos nem a justificativa escrita.

QUESTÃO 02

Durante a condução, o detido tenta se soltar e correr em direção a uma avenida movimentada. O guarda o contém e o algema. Estando presentes as hipóteses da Súmula Vinculante nº 11, ainda é necessário

A solicitar autorização prévia ao juiz.

B aguardar a audiência de custódia para justificar o uso.

C comunicar a imprensa, para dar publicidade à medida.

D justificar a excepcionalidade por escrito, descrevendo os fatos concretos.

Gabarito: D. Há resistência e fundado receio de fuga, além de perigo ao próprio detido e a terceiros. O requisito restante é **formal**: justificar a excepcionalidade **por escrito**, no relatório da ocorrência. A súmula não exige autorização prévia do juiz (A), e expor o preso à imprensa (C) é conduta a evitar.

QUESTÃO 03

Segundo a Súmula Vinculante nº 11, o uso indevido de algemas pode gerar todas as consequências abaixo, **EXCETO**

A a absolvição automática do preso, independentemente do crime.

B a responsabilidade disciplinar do agente ou da autoridade.

C a nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere.

D a responsabilidade civil do Estado.

Gabarito: A. A súmula prevê responsabilidade **disciplinar, civil e penal** do agente ou da autoridade (B), **nulidade** da prisão ou do ato processual (C) e, sem prejuízo, **responsabilidade civil do Estado** (D). **Não há** previsão de absolvição automática: nulidade e absolvição são conceitos diferentes.

QUESTÃO 04

De acordo com o Código de Processo Penal, é vedado o uso de algemas em mulheres grávidas

A apenas após o parto, quando já estiverem no ambiente doméstico.

B somente se tiverem filhos menores de doze anos.

C durante os atos médico-hospitalares preparatórios para o parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres no puerpério imediato.

D em nenhum momento, pois a lei admite algemas em qualquer fase, desde que haja justificativa.

Gabarito: C. O art. 292, parágrafo único, veda algemas em mulheres grávidas durante os **atos médico-hospitalares preparatórios** e o **trabalho de parto**, e em mulheres no **puerpério imediato**. A vedação é expressa e não depende de justificativa (D). O texto não condiciona a vedação a filhos menores (B).

QUESTÃO 05

Segundo o Código de Processo Penal, no plenário do Tribunal do Júri, o uso de algemas no acusado

A) é obrigatório durante todo o julgamento.

B) não é permitido, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes.

C) é livre, a critério exclusivo dos jurados.

D) é permitido sempre que o crime for doloso contra a vida.

Gabarito: B. O art. 474, § 3º, estabelece a regra de **não permitir** algemas no plenário, com exceção para a **absoluta necessidade**. A natureza do crime (D) não altera a regra, e a decisão não cabe aos jurados (C). O uso obrigatório (A) contraria o texto.

QUESTÃO 06

A Súmula Vinculante nº 11 do STF, no que diz respeito aos guardas municipais,

A) não os alcança, pois se destina apenas às polícias estaduais.

B) só os alcança se o Município editar lei local que a adote.

C) alcança apenas os guardas que atuem em conjunto com a Polícia Militar.

D) os alcança diretamente, pois vincula toda a administração pública direta e indireta, inclusive a municipal.

Gabarito: D. O efeito vinculante (CF, art. 103-A) obriga o Judiciário e a **administração pública direta e indireta**, nas esferas federal, estadual e **municipal**. Não depende de lei local (B) nem de atuação conjunta com outra corporação (C).

QUESTÃO 07

Um grupo hostil se aproxima para agredir o detido e a equipe de guardas, durante a condução. À luz da Súmula Vinculante nº 11, o uso de algemas pode ser justificado por

A) perigo à integridade física causado por terceiros, desde que a excepcionalidade seja justificada por escrito.

B) perigo causado exclusivamente pelo preso, pois terceiros nunca são considerados.

C) mera presunção de periculosidade do detido, sem registro.

D) praxe da corporação, independentemente da situação concreta.

Gabarito: A. A súmula admite o perigo à integridade física "por parte do preso **ou de terceiros**". A justificativa escrita é indispensável. Presunção de periculosidade (C) e simples praxe da corporação (D) **não** bastam.

QUESTÃO 08

A responsabilidade civil do Estado pelo uso indevido de algemas, referida na parte final da súmula, decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que assegura ao Estado

A) o direito de regresso contra o agente em qualquer hipótese, mesmo sem dolo ou culpa.
B) a isenção total de responsabilidade, se o agente agiu em nome do poder público.
C) o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
D) a transferência obrigatória da indenização para a vítima.

Gabarito: C. O art. 37, § 6º, assegura o **direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa**. A súmula diz "sem prejuízo": o Estado responde, mas pode cobrar do agente quando houver dolo ou culpa. Não há isenção (B) nem regresso sem dolo ou culpa (A).

QUESTÃO 09

O Habeas Corpus 91.952, julgado pelo STF e que deu origem à Súmula Vinculante nº 11, tratou de

A) condenação anulada porque o réu foi mantido algemado durante todo o julgamento pelo Tribunal do Júri, sem justificativa convincente.
B) absolvição de réu em razão do uso de algemas durante a prisão em flagrante.
C) liberdade imediata concedida a todos os presos algemados no Brasil.
D) autorização geral para o uso de algemas em qualquer julgamento.

Gabarito: A. No HC 91.952, o Plenário **anulou** a condenação pelo júri porque o réu ficou algemado durante todo o julgamento, sem justificativa convincente. A consequência foi a **nulidade**, e não a absolvição (B) ou a liberdade geral (C).

QUESTÃO 10

Constranger o preso ou detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a exibir-se ou ter seu corpo exibido à curiosidade pública é conduta prevista na Lei nº 13.869/2019 (art. 13). A exposição desnecessária de pessoa algemada à imprensa

A) é sempre permitida, por se tratar de interesse público.
B) está autorizada pela Súmula Vinculante nº 11.
C) é irrelevante para fins de responsabilização do agente.
D) pode, conforme o caso concreto, configurar essa conduta, desde que presentes os meios previstos no caput.

Gabarito: D. A exposição desnecessária do preso pode, conforme o caso, configurar o crime do art. 13 da Lei de Abuso de Autoridade (detenção de 1 a 4 anos e multa), desde que presentes a **violência, a grave ameaça ou a redução da capacidade de resistência**. A súmula não autoriza a exposição (B), e o preso não é um espetáculo (A).

13 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

RESUMO

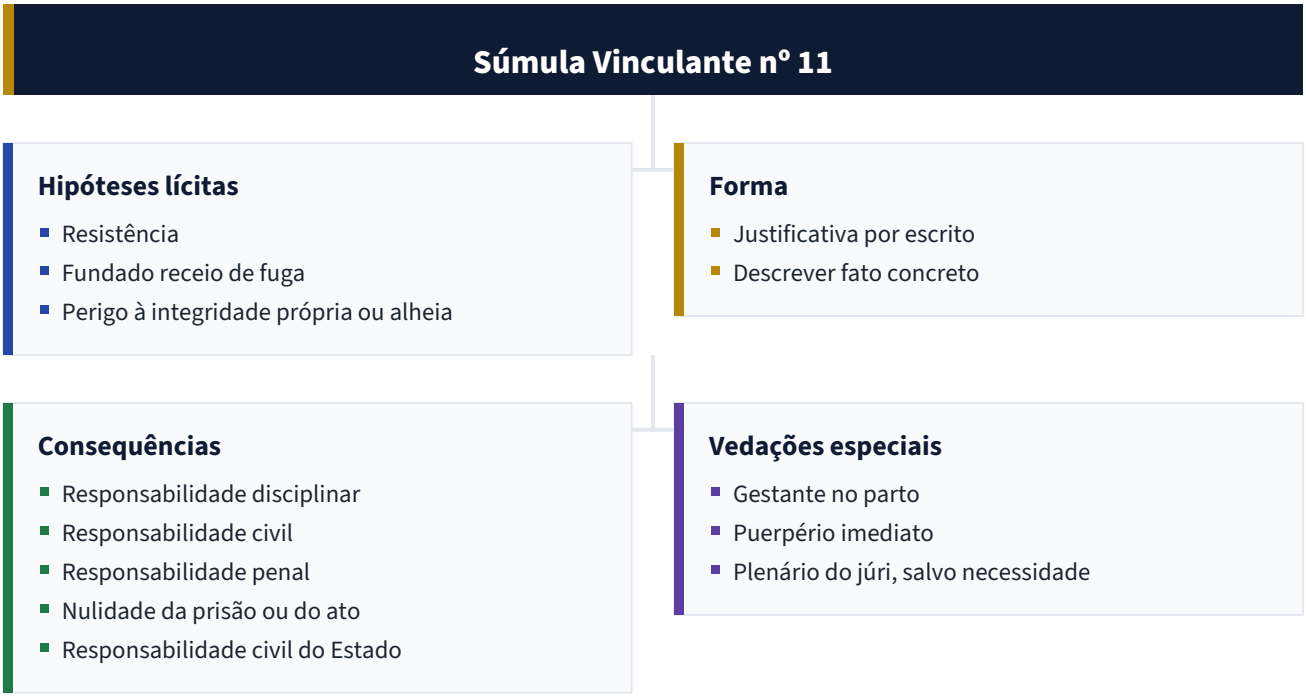
Algema é exceção. Três hipóteses: resistência, fundado receio de fuga, perigo à integridade física (do preso ou de terceiros). Justificativa sempre por escrito. Uso indevido: responsabilidade disciplinar, civil e penal, nulidade e responsabilidade civil do Estado. Gestante em parto: vedado.

- **Súmula Vinculante nº 11:** vincula o Judiciário e **toda a administração pública**, inclusive a municipal (CF, art. 103-A).
- **Regra:** não algemar. **Algemar é exceção** que se justifica.
- **Hipóteses:** (1) **resistência**; (2) **fundado receio de fuga**; (3) **perigo à integridade física própria ou alheia**, por parte do preso ou de terceiros.
- **Justificativa da excepcionalidade: POR ESCRITO**, com fato concreto (nada de "por segurança").
- **Gravidade do crime**, fama do detido ou praxe **não bastam**.
- **Consequências:** responsabilidade **disciplinar, civil e penal** do agente ou da autoridade; **nulidade** da prisão ou do ato processual; **responsabilidade civil do Estado** (CF, art. 37, § 6º, com regresso por dolo ou culpa).
- **HC 91.952:** condenação pelo júri anulada por réu algemado durante todo o julgamento sem justificativa convincente.
- **Gestante:** vedado algemar em atos preparatórios do parto, em trabalho de parto e no puerpério imediato (CPP, art. 292, parágrafo único).
- **Decreto nº 8.858/2016:** art. 2º repete a súmula; art. 3º veda algemas na parturiente, no trajeto ao hospital e após o parto, enquanto hospitalizada.
- **Júri:** sem algemas, salvo absoluta necessidade (CPP, art. 474, § 3º).
- **Abuso de autoridade:** exposição do preso pode configurar o art. 13 da Lei nº 13.869/2019 (detenção de 1 a 4 anos e multa), presentes os meios do caput.
- **Decreto nº 12.341/2024:** manda normatizar o uso de algemas; normas internas devem ser compatíveis com a súmula.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Jurisprudência atualizada do assunto

JURISPRUDÊNCIA

STF SÚMULA VINCULANTE

STF — Súmula Vinculante 11/STF

Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

A súmula vinculante é aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, de ofício ou por provocação, mediante decisão de

A maioria simples dos ministros presentes à sessão, independentemente de decisões anteriores

B metade mais um dos tribunais de justiça dos Estados, em votação eletrônica

C três quintos dos membros do Senado Federal, após provocação do Presidente da República

D dois terços de seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional

E unanimidade do plenário, após consulta obrigatória ao Conselho Nacional de Justiça

Gabarito: D

O art. 103-A da Constituição Federal exige decisão de dois terços dos membros do STF, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional. A partir da publicação na imprensa oficial, a súmula tem efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

QUESTÃO 2

A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) dispõe que o emprego de algemas será disciplinado por

A lei complementar estadual

B resolução do Conselho Nacional de Justiça

C portaria de cada Município

D ato normativo interno de cada guarda municipal

E decreto federal

Gabarito: E

O art. 199 da Lei de Execução Penal estabelece que o emprego de algemas será disciplinado por decreto federal. A matéria foi regulamentada pelo Decreto nº 8.858/2016, que admite o uso apenas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física, justificada a excepcionalidade por escrito.

QUESTÃO 3

Um guarda civil municipal decide algemar um detido por fundado receio de fuga. Para observar a Súmula Vinculante nº 11, o agente deve

A justificar por escrito, em documento próprio da ocorrência, a excepcionalidade da medida.

B comunicar por escrito somente se o detido reclamar do uso das algemas.

C aguardar prévia autorização judicial por escrito antes de algemar.

D justificar apenas verbalmente ao detido no momento da prisão.

E dispensar a justificativa se o detido tiver antecedentes criminais.

Gabarito: A

A súmula exige que a excepcionalidade do uso de algemas seja justificada por escrito. Não é necessária autorização judicial prévia, e os antecedentes do detido não dispensam a justificativa.

QUESTÃO 4

Contra ato administrativo que contrarie súmula vinculante aplicável, como o uso injustificado de algemas por agente público, a Constituição Federal prevê o cabimento de

A) ação rescisória no Tribunal de Justiça do Estado, que cassará o ato administrativo

B) pedido de revisão ao Conselho Nacional de Justiça, com poder de anular o ato administrativo e cassar a decisão

C) reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo

D) habeas corpus preventivo dirigido ao juiz de paz da comarca onde ocorreu o ato

E) recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, com efeito suspensivo automático

Gabarito: C

O § 3º do art. 103-A prevê que, do ato administrativo ou da decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao STF, que anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial. As demais vias não têm essa previsão constitucional.

QUESTÃO 5

De acordo com o texto da Súmula Vinculante nº 11, o uso de algemas sem a devida justificativa pode acarretar

A) apenas advertência verbal ao agente, sem reflexo algum sobre a prisão.

B) responsabilidade exclusivamente civil do Estado, sem punição do agente.

C) somente a nulidade da sentença condenatória, em qualquer caso.

D) responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

E) responsabilidade penal do agente, sem reflexos disciplinares ou civis.

Gabarito: D

A súmula prevê responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, nulidade da prisão ou do ato processual e ainda a responsabilidade civil do Estado. As demais alternativas limitam indevidamente as consequências.

QUESTÃO 6

A Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, que trata do uso de algemas, tem efeito vinculante em relação

A) aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

B) apenas às partes do processo em que o tema foi decidido.

C) exclusivamente à Polícia Federal e às polícias civis.

D somente aos juízes de primeira instância, não alcançando os tribunais.

E apenas aos órgãos da União, não alcançando Estados e Municípios.

Gabarito: A

Nos termos do art. 103-A da CF, a súmula vinculante obriga os demais órgãos do Judiciário e a administração pública direta e indireta nas três esferas. Assim, as guardas municipais também estão submetidas à SV 11.

QUESTÃO 7

Sobre a Súmula Vinculante nº 11, analise as afirmações. I. Proíbe, de forma absoluta, o uso de algemas em qualquer prisão. II. Considera o uso de algemas medida excepcional, cabível diante de resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física. III. A inobservância pode gerar nulidade da prisão ou do ato processual a que a medida se refere. Está correto o que se afirma em

A I, apenas.

B I e II, apenas.

C I e III, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

Gabarito: D

A afirmação I é falsa: a súmula não proíbe de forma absoluta o uso de algemas, apenas o limita aos casos excepcionais justificados. II e III reproduzem o conteúdo da súmula.

QUESTÃO 8

O Código de Processo Penal veda o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto, durante o trabalho de parto e

A somente durante o transporte até o hospital, sendo permitido no interior da unidade de saúde

B somente se a presa for primária e tiver cometido crime sem violência ou grave ameaça

C apenas até o dia seguinte ao do nascimento da criança, quando a mãe retorna à unidade prisional

D em mulheres durante o período de puerpério imediato

E apenas se houver autorização por escrito do diretor da unidade prisional

Gabarito: D

O parágrafo único do art. 292 do CPP veda o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios, durante o trabalho de parto e em mulheres durante o período de puerpério imediato. A proibição não depende de primariedade, de natureza do crime ou de autorização administrativa.

QUESTÃO 9

Segundo a Súmula Vinculante nº 11, a excepcionalidade do uso de algemas deve ser justificada

A verbalmente ao preso, no momento da prisão.

B por escrito, apenas quando o preso ou seu advogado pedir.

C somente pelo juiz, na audiência de custódia.

D por qualquer meio, inclusive verbal, desde que haja testemunhas.

E por escrito.

Gabarito: E

A súmula exige justificativa por escrito da excepcionalidade, sempre. Não basta a forma verbal, nem com testemunhas (A e D); a exigência não depende de pedido do preso ou do advogado (B); e a justificativa cabe ao agente ou à autoridade que usou a algema, não apenas ao juiz (C).

QUESTÃO 10

A respeito do alcance da Súmula Vinculante nº 11, assinale a alternativa correta.

A Obriga apenas as polícias federais.

B Obriga apenas os juízes criminais.

C Obriga os órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal.

D Não se aplica às guardas municipais, por serem órgãos do Município.

E Tem efeito apenas de recomendação, sem força obrigatória.

Gabarito: C

Súmula vinculante tem efeito vinculante para o Judiciário e para toda a administração pública, nas três esferas. Assim, alcança também guardas municipais. As demais alternativas restringem indevidamente seu alcance ou negam sua força obrigatória.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Em quais hipóteses a SV 11 admite algemas?	Resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia.
Como deve ser justificada a excepcionalidade do uso de algemas?	Por escrito.
Quais responsabilidades do agente decorrem do uso indevido?	Disciplinar, civil e penal.

Pergunta	Resposta
Qual consequência processual do uso indevido de algemas?	Nulidade da prisão ou do ato processual.
A SV 11 obriga guardas municipais?	Sim, pois vincula toda a administração pública, inclusive municipal.
Pode algemar mulher durante o trabalho de parto?	Não. É vedado por lei.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Concurso GCM Paulínia - Uso de Algemas - Súmula Vinculante nº 11 ASSISTIR

ERA CONCURSOS

https://youtu.be/0Gk9tjiDKEU